

Note déontologique

Site internet du Docteur Benjamin Paule — Médecin expert près la cour d'appel de Douai

29 avril 2026

Note déontologique

préalable à la rédaction du site internet

Docteur Benjamin Paule

Médecin expert près la cour d'appel de Douai

29 avril 2026

Objet de cette note

Cette note recense les règles légales et déontologiques qui s'imposeront à votre site internet, et identifie les éléments qui doivent être validés avec vous avant la mise en ligne.

Votre activité d'**expert près la cour d'appel de Douai** soumet votre communication à un régime cumulé : code de déontologie médicale, loi du 29 juin 1971 sur les experts judiciaires, recommandations du Conseil national de l'Ordre des médecins de 2020, loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), RGPD. Tout manquement expose à des sanctions disciplinaires (Ordre des médecins, premier président de la cour d'appel de Douai), à des sanctions pénales (jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende au titre de l'article 433-17 du code pénal pour usage erroné du titre), et à des sanctions LCEN (jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour défaut de mentions légales d'éditeur).

Le présent document n'a pas vocation à être exhaustif : il met en avant les points sur lesquels nous avons besoin de votre validation avant de produire les contenus.

Ce que nous mettrons en place sur le site

Forme exacte du titre d'expert

L'article 3 de la loi du 29 juin 1971 impose une dénomination littérale :

« expert près la cour d'appel de Douai »

suivie, le cas échéant, de la spécialité telle qu'elle figure sur l'arrêté d'inscription. Toute variante (« expert assermenté », « expert agréé près la cour d'appel », « expert auprès des tribunaux ») peut tomber sous l'article 4, alinéa 2, de la même loi (« ressemblance de nature à causer une méprise »), passible des peines de l'article 433-17 du code pénal.

Nous appliquerons cette formule exacte sur l'ensemble du site, et nous éviterons toute variante, même répandue dans la pratique.

Mentions obligatoires

Conformément à l'article R.4127-79 du code de la santé publique et aux recommandations du Conseil national de l'Ordre, le site comportera :

- vos nom, prénom et photo professionnelle ;
- votre adresse professionnelle à Arras ;
- vos coordonnées (téléphone et email professionnels) ;
- votre numéro RPPS ;
- votre numéro d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais ;
- votre spécialité d'inscription ;
- votre secteur conventionnel ;
- les mentions légales d'éditeur (LCEN) : directeur de la publication, hébergeur ;
- la politique de confidentialité (RGPD) et la gestion des cookies.

Information économique

- Pour les **missions judiciaires**, aucun tarif ne sera affiché : nous indiquerons simplement que les honoraires sont taxés par le juge (article 248 du code de procédure civile).

- Pour le **conseil privé hors cadre judiciaire**, une fourchette d'honoraires sera indiquée, ainsi que plusieurs modes de paiement, conformément aux recommandations du CNOM.

Mention obligatoire sur la page « Conseil de victime »

Cette rubrique recevra un encart visible, conforme à la fiche n° 21 des cours d'appel sur la déontologie de l'expert judiciaire :

Cette intervention ne constitue pas une expertise judiciaire au sens de la loi du 29 juin 1971. Le rapport rendu dans ce cadre n'a pas la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire.

Ce que nous ne ferons pas sur le site

L'article R.4127-19-1 I du code de la santé publique et les recommandations CNOM 2020 maintiennent un noyau dur d'interdictions. Le site ne contiendra :

- aucun témoignage, avis, étoile, note ou citation de personne expertisée ;
- aucune comparaison avec d'autres médecins ou cabinets ;
- aucune photographie « avant / après » ou mise en scène similaire ;
- aucune mention valorisante (« centre d'excellence », « référence », « unique en France ») ;
- aucun chiffre d'activité présenté comme argument (« X expertises réalisées ») ;
- aucun logo de la cour d'appel, de la République, de la justice, de la balance ou du sceau ;
- aucun référencement payant (Google Ads), ni hashtags promotionnels ;
- aucun lien commercial avec un avocat, un assureur ou un cabinet partenaire (compérage, art. R.4127-23) ;
- aucune offre du type « première consultation gratuite » ;
- aucun usage du titre d'expert comme accroche commerciale d'une offre de conseil privé.

Le titre d'expert vivra dans votre biographie et dans la rubrique « Parcours », pas dans des accroches publicitaires.

Ce que nous avons besoin de vous

Pour avancer la rédaction sereinement, nous avons besoin des éléments suivants :

1. **Copie de l'arrêté d'inscription** sur la liste de la cour d'appel de Douai, ou à défaut, l'intitulé exact de la rubrique sur laquelle vous êtes inscrit. C'est le point le plus important : il conditionne la manière dont nous pourrions mentionner les trois domaines d'intervention (protection des personnes, dommage corporel, responsabilité médicale) en lien avec votre titre.
2. Vos numéros RPPS et d'inscription au tableau de l'Ordre, et la confirmation du conseil départemental d'inscription.
3. Votre adresse professionnelle complète à Arras, votre numéro de téléphone et votre email professionnels.
4. Une photographie professionnelle (sobre, d'identité ou portrait neutre, sans logo officiel en arrière-plan).
5. Une fourchette d'honoraires pour vos prestations de conseil privé hors mission judiciaire.
6. Les modes de paiement que vous acceptez.
7. Vos publications éventuelles (références bibliographiques) que vous souhaitez voir figurer.
8. Vos diplômes, titres universitaires, distinctions reconnues, formations complémentaires que vous souhaitez voir apparaître dans la rubrique « Parcours ».

Recommandation : validation par votre conseil départemental de l'Ordre

Le Conseil national de l'Ordre des médecins recommande de soumettre tout projet de site internet de médecin au conseil départemental d'inscription **avant** mise en ligne. Cette démarche, simple et rapide, permet :

- d'obtenir d'éventuelles observations techniques sur les formulations envisagées ;
- de constituer une trace écrite utile en cas de procédure ultérieure (l'absence d'objection du CDOM est un élément à décharge devant la chambre disciplinaire).

Nous vous recommandons donc, avant la mise en ligne, de transmettre la version finale du site (ou son arborescence et ses textes principaux) au **Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais**.

Sanctions encourues en cas de manquement

Trois ordres de sanctions sont cumulables :

1. **Disciplinaires ordinaires** — chambres disciplinaires des conseils régionaux puis chambre disciplinaire nationale du CNOM (articles L.4124-1 et suivants du code de la santé publique) : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d'exercer, radiation du tableau de l'Ordre.
2. **Disciplinaires sur la liste d'experts** — article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 : avertissement, radiation temporaire (jusqu'à trois ans), radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit. Les poursuites sont exercées devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
3. **Pénales** — article 433-17 du code pénal combiné avec l'article 4 de la loi du 29 juin 1971 : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour usage illicite ou trompeur du titre.
4. **LCEN** — un an et 75 000 € pour défaut de mentions légales d'éditeur (loi du 21 juin 2004).

Sources

- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
- Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle.
- Code de la santé publique, articles R.4127-13, R.4127-19, R.4127-19-1, R.4127-20, R.4127-23, R.4127-79 à R.4127-82, R.4127-105 à R.4127-108.
- Code pénal, articles 433-14, 433-15 et 433-17.
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 6.
- Cour de justice de l'Union européenne, 4 mai 2017, *Vanderborght*, C-339/15.
- Conseil d'État, 6 novembre 2019, n° 416948.
- Conseil national de l'Ordre des médecins, *Commentaires du Code de déontologie médicale*, édition mars 2025.
- Cours d'appel, fiche n° 21 « Quelles sont les règles de déontologie de l'expert judiciaire ? ».